人員の適性に関する要件（日本）

本書に定める人員の適性に関する要件（「**本要件**」）は、Amazon.com, Inc.またはその子会社もしくは関連会社（総称して「**アマゾン**」）にソフトウェア、商品またはサービス（総称して「**サービス**」）を提供するベンダー、委託業者、サプライヤー、ライセンサーまたはその他のプロバイダー（総称して「**サプライヤー**」）に対して適用される。サプライヤーは、サプライヤーの人員（サプライヤーが委託する下請人を含む。）の各人（「**個人**」）にアマゾンへのサービス提供をさせることができるか否かの評価に関して、本要件を遵守するものとする。本要件は、アマゾンのためにサービスを提供する個人の適格性に関する判断に明示的に限定される。本要件は、サプライヤーに対し、雇用または解雇の決定など、雇用に関する判断を行う義務を課すものではなく、また、サプライヤーが、本要件に照らし不適格とされた個人に他のクライアントへのサービスを提供させることを妨げるものではない。本要件はサプライヤーとアマゾンとの間のアマゾンへのサービスの提供にかかる契約（「**アマゾンサービス契約**」）に付随し、アマゾンサービス契約と一体をなすものとする。

1. アマゾンが設定する要件

1.1 「対象社員等」とは、アマゾンにサービスを提供する個人のうち、 (A) アマゾンの従業員ではなく、かつ、(B) アマゾンにサービスを提供するにあたり、アマゾンからバッジの交付を受け、アマゾンの建物、システム（例：VPNもしくは類似のリモートアクセス、アマゾンのラップトップまたは電子メール）または顧客（顧客の居宅も含むが、これに限られない。）に対し、アマゾンの従業員の同伴なく物理的なアクセスまたはシステム上のアクセス権限を付与された者をいう。

1.2 適用法令に従って、サプライヤーは、対象社員等にアマゾンへのサービス提供を担当させ、延長しもしくは更新を行う前または対象社員等に従前割り当てられていなかった役割を新たに担当させる前に、以下の作業を完了するものとする。

(A) アマゾンのためにサービスを提供する全期間にわたり、指定されたサービス提供地において、対象社員等が有効な就労資格を得ていることを確認する。

(B) 対象社員等が過去に従業員または対象社員等としてアマゾンのために業務に従事したことがあるか否かを確認する。過去にアマゾンのために業務に従事したことがある場合、サプライヤーは、過去に対象社員等がその責めに帰すべき事由によって雇用契約を解消したことまたは従前のサービス提供業務から除外されたことがないことを確認する。

(C) アマゾンが、対象社員等に対して、サービスを提供させる前に別添Aの秘密保持契約を締結することを要求する権利を有すること、または、その裁量により、サプライヤーに対して、アマゾンに代わって対象社員等から締結済みの秘密保持契約を受領することを要求する権利を有することを、それぞれ理解し承認する。

(D) (i)職場におけるハラスメント、(ii)差別の禁止、(iii)障害者に対する合理的な配慮義務に関する適用法令の遵守を確保する。

(E) アマゾンのワーカー管理システムにおいて使用するため、対象社員等の生年月日および雇用保険被保険者番号の下4桁を提供する。

1.3 適用法令により禁じられる場合を除き、サプライヤーは、個人を対象社員等としてサービスを提供させる前に、当該個人が以下の要件を満たすことを確認する：(A) 18歳以上であること、(B)サービス提供にかかる身体的要件（合理的な配慮義務がある場合にはこれを考慮した要件）を満たすこと、(C)サービス提供に関連する業務を遂行するために十分な読み書き能力（合理的な配慮義務がある場合にはこれを考慮した能力）を有すること。

1.4 サプライヤーは、禁止対象者リストまたは制限対象者リスト（国際連合安全保障理事会、米国政府（米国財務省の特定国籍業者リストおよび制裁回避者リストならびに米国商務省の団体リスト等）、欧州連合またはその加盟国、その他該当する政府当局が保持するリストを含むが、これらに限定されない。）において制裁措置の対象者としてまたはその他何らかの形で指定されている個人を対象社員等としてサービス提供を担当させることを許可しないものとする。

1.5 適用法令に従い、サプライヤーは、対象社員等が違法薬物の影響下でサービスを提供することを許可しないものとする。

2. 手続き

2.1 バックグラウンド・チェック

2.1.1. 全ての適用法令に従って、サプライヤーは、全ての対象社員等について、サービス提供前にバックグラウンド・チェック（再チェックを含む。）を行うことを義務付けられる。このバックグラウンド・チェックは、アマゾンが推奨するプロバイダー（アマゾンが推奨するプロバイダーとしてサプライヤーに対して指定するプロバイダー、「**推奨プロバイダー**」）により、推奨プロバイダーを通じてアクセス可能な指定パッケージで定義された審査項目に従って実施される。アマゾンは、いつでも、推奨プロバイダーを変更することができ、その基準および/または要求する審査項目を変更または訂正することができる。また、適用法令に従い、アマゾンは、いつでも、本条に基づいてサプライヤーが入手した全ての対象社員等のバックグラウンド・チェック・レポートを閲覧することができる。サプライヤーは、バックグラウンド・チェックを受ける対象社員等から、バックグラウンド・チェックに関する個人情報をアマゾンに提供することについて予め書面による同意を取得し、アマゾンが求めた場合には、当該書面の写しを直ちにアマゾンに交付するものとする。

2.1.2 サプライヤーは、アマゾンおよび/または推奨プロバイダーが提供する開示・承認フォームを使用することに同意する。「**要レビュー**」と指定されたケースに関し、サプライヤーは、以下の要因、およびサプライヤーが適格性の判断に関連すると考えるその他の要因を考慮に入れた個別評価を実施することにより、対象社員等のサービス提供能力の適格性を評価するものとする。

(i)バックグラウンド・チェック・レポートで報告された懸念点の性質、重大性、および時期

(ii)対象社員等が提供するサービスの内容と責任

(iii)適用法令の下で考慮するべきその他の要素
サプライヤーは、推奨プロバイダーに対して、バックグラウンド・チェックを依頼し、その費用（「**バックグラウンド・チェック費用**」）を支払う。サプライヤーは、別段の合意がない限り、バックグラウンド・チェック費用を負担するものとし、アマゾンに対してバックグラウンド・チェック費用相当額を請求できないものとする。

2.2 適用法令の遵守
サプライヤーは、バックグラウンド・チェックの際に収集された情報に基づき対象社員等に不利益な措置を講じる前に、適用法令に基づくサプライヤーの義務を確認するため、自らの法律アドバイザーに相談しなければならない。

3. 本要件の厳守、解約権

3.1 アマゾンは、サプライヤーが本要件に基づくいずれかの義務に違反したと合理的に認めた場合には、サプライヤーに対し、義務違反の認識を伝える通知をすることができる。サプライヤーがかかる通知を受領した場合、5営業日以内に、内部監査を行った上でアマゾンの通知に回答するものとする。アマゾンの通知に対するサプライヤーの回答が、サプライヤーが本要件に基づく義務に違反したことを示す場合、アマゾンはサプライヤーに対し、アマゾンの担当業務から対象社員等を除外するよう要求する権利を有するものとする。サプライヤーは、アマゾンが要求する期間内に当該対象社員等を担当業務から除外するとともに、アマゾンが要求した場合には、可及的速やかに当該対象社員等を交代させるものとする。
3.2 サプライヤーが本要件に定める義務（アマゾンからの義務違反の認識を伝える通知に対して速やかに回答する義務を含む。）に違反した場合、アマゾンは、アマゾンサービス契約の重大な違反に該当するものとして、アマゾンサービス契約または法令に基づきアマゾンサービス契約を解約することができる。

4. 法令遵守、付属文書の効力

本要件の条件にかかわらず、サプライヤーは、サプライヤーによるサービスの提供は全ての適用法令（日本の個人情報保護法およびGeneral Data Protection Regulation （一般データ保護規則）（（EU）2016/679）（GDPR）を含むが、これらに限られない。）に適合していることを独自に保証し、また、本要件と適用法令との間に齟齬がある場合は適用法令に準拠するものとする。本要件のいずれの条項も、両当事者間の契約に詳細に規定されている、アマゾンに対する独立した契約者という両当事者の関係の変更を目的とするものではない。

サプライヤーは本要件の内容を理解し、以下に署名することにより、これに拘束されることに同意する。

サプライヤー：

- **(*Note: provide company name*)**
- **(*Note: provide address*)**

署名： _____

氏名：

肩書：

署名日：

別紙A – 秘密保持契約書

貴殿は、アマゾンの施設で業務を遂行することに関連して、Amazon.com, Inc.およびその関連会社に関する一般に知られていない情報を目にする、または受領する場合があります。このような情報を「秘密情報」といいます。秘密情報には、当社の技術、施設、資産、システム、顧客、ベンダー、従業員その他の人員、事業計画または財務に関する情報、および秘密の可能性があると合理的に考えられるその他一切の情報などが含まれます。秘密情報は、プレゼンテーション、レポート、図面、データ、仕様もしくはコンピュータープログラムによって得られる場合があり、または貴殿が会議もしくはプレゼンテーションにおいて耳にする、もしくはその他の方法で得られる一般的な情報である場合があります。

当社の秘密情報を保護することは重要であり、これを不正使用または開示した場合、当社に重大かつ回復不能な損害が生じる可能性があります。そのため、貴殿の会社は、貴殿の会社による当社秘密情報の開示を制限し、貴殿が不法な開示を行った場合に貴殿の会社が責任を負うことを定めた、法的に執行可能な秘密保持契約書に署名しています。かかる契約書を変更する、制限する、その他これに影響を与えることなく、貴殿は以下に同意するものとします。

- 全ての秘密情報は当社の独占的財産であること。
- 貴殿は、自身が当社に対して提供している業務と関連する場合を除き、いかなる目的においても秘密情報を使用してはならないこと。
- 貴殿は、特定の秘密情報を知る必要があり、かつ、アマゾンと本秘密保持契約を締結している貴殿の会社の従業員を除き、他のいかなる者または会社にも秘密情報を開示してはならないこと。
- 貴殿は、当社が明示的に許可した場合を除き、当社の施設から秘密情報を移動させてはならないこと。
- 貴殿は、秘密情報の不正使用または不正開示を発見した場合、直ちに当社に知らせなければならないこと。
- 貴殿は、任務終了時、または要求された場合はそれより前に、秘密情報を含む一切のマテリアルを当社に返還しなければならないこと。

上記事項を確認いたしました。

署名：　_____

氏名（活字体）：　_____

肩書：　_____

所属：　_____

日付：　_____